Rahmenvertrag Ersatzteile und Wartung

§ 1 Vertragsparteien

(1) Dieser Rahmenvertrag wird geschlossen zwischen Ostmooimooi Anlagenbau GmbH und Wasserverband Muster, Verbandsstraße 2, 00000 Beispielstadt.

(2) Die Ostmooimooi Anlagenbau GmbH ist Lieferantin und Dienstleisterin, der Wasserverband Muster ist Besteller.

§ 2 Leistungen

(1) Die Lieferantin liefert Ersatzteile für die Anlagen des Bestellers und führt jährlich eine Inspektion der Anlagen durch.

(2) Außerdem hält die Lieferantin einen Störungsdienst vor, der werktags innerhalb von vier Stunden nach Meldung beginnt.

(3) Einzelaufträge erteilt der Besteller durch Abruf unter Angabe der Anlage und des gewünschten Termins.

§ 3 Vergütung und Abrechnung

(1) Das Rahmenvolumen beträgt 450.000,00 € netto pro Vertragsjahr.

(2) Abgerufene Leistungen werden nach der Preisliste der Anlage 1 vergütet und quartalsweise abgerechnet.

(3) Wird das Rahmenvolumen in einem Vertragsjahr nicht ausgeschöpft, entsteht daraus kein Anspruch auf Vergütung.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Rahmenvertrag läuft vom 01.07.2025 bis zum 30.06.2028.

(2) Der Rahmenvertrag kann von beiden Parteien mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

(3) Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Rahmenvertrag um ein weiteres Jahr.

§ 5 Haftung und Gewährleistung

(1) Die Lieferantin haftet für Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften, bei leichter Fahrlässigkeit nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

(2) Die Gewährleistung für gelieferte Ersatzteile beträgt 24 Monate ab Lieferung.

(3) Der Besteller prüft gelieferte Teile unverzüglich und zeigt offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Tagen an.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien behandeln alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, vertraulich.

(2) Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von drei Jahren fort.

(3) Eine Weitergabe an Mitarbeitende und Berater ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Vertragsdurchführung benötigen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

§ 7 Datenschutz

(1) Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, halten die Parteien die geltenden Datenschutzvorschriften ein.

(2) Jede Partei benennt der anderen Partei auf Anfrage eine Ansprechperson für Fragen des Datenschutzes.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Beispielstadt, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.